Coding ideas into life_

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

DATOS DEL EMPLEADOR	
Razón Social:	SLABCODE S.A.S.
NIT.:	901.085.490-9
Representante Legal:	NICOLÁS CASTRO CORREA
Identificación del Rep. Legal:	C.C. 1.026.566.928
Dirección:	Carrera 21 # 39A - 69, Edificio Gales Uno Oficinas 501, 502 y 503
DATOS DEL TRABAJADOR	
Nombre:	JOHN LENIN ORTIZ GAMBA
Identificación	C.C. 1.094.898.813
Domicilio y Dirección:	Calle 18 # 6-50, Conjunto Urbanización Benevento, Casa 96, Piedecuesta, Santander
Fecha de nacimiento:	11/07/1988
Nacionalidad:	COLOMBIANA
Celular:	3025688681
Correo electrónico:	lenincomp@gmail.com
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
Salario mensual:	AUXILIO DE CONECTIVIDAD Y ENERGÍA: CINCUENTA MIL PESOS ($50.000 M/CTE). AUXILIO EDUCATIVO FAMILIAR: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000 M/CTE)
Modalidad salarial:	SALARIO ORDINARIO
Modalidad de trabajo:	TRABAJO REMOTO
Beneficios Extralegales No Salariales:	AUXILIO DE CONECTIVIDAD Y ENERGÍA: CINCUENTA MIL PESOS ($50.000 M/CTE)
Término / Duración:	TÉRMINO INDEFINIDO
Periodo de prueba:	DOS (2) MESES
Jornada de trabajo ordinaria:	8:00am a 5:00pm (COL)
Cargo:	INGENIERO DE SOFTWARE SENIOR
Clasificación del cargo:	ORDINARIO
¿Requiere disponibilidad técnica programada?	SÍ
Lugar de contratación:	Bogotá D.C
Fecha de inicio de labores:	08/02/2021
Fecha de firma del contrato:	27/02/2026

Entre los suscritos a saber, por una parte, **NICOLÁS CASTRO CORREA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa en calidad de Representante Legal de **SLABCODE S.A.S.**, sociedad identificada con NIT 901.085.490-9, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra, **JOHN LENIN ORTIZ GAMBA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**; conjuntamente denominados **LAS PARTES**, se celebra el presente **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO**, el cual se regirá por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, la normatividad laboral vigente y demás normas aplicables, así como por las políticas, reglamentos y manuales internos debidamente adoptados y comunicados por **EL EMPLEADOR**.

En consecuencia, la relación laboral entre **LAS PARTES** se regulará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

EL EMPLEADOR, sociedad dedicada al desarrollo de software, soluciones tecnológicas y prestación de servicios digitales para clientes nacionales e internacionales, contrata los servicios personales de **EL TRABAJADOR** para desempeñar el cargo de **INGENIERO DE SOFTWARE SENIOR**, así como las funciones propias, conexas, complementarias o relacionadas con el mismo, de conformidad con las instrucciones que imparta **EL EMPLEADOR** o quienes ejerzan funciones de dirección o representación.

En desarrollo de lo anterior, **EL TRABAJADOR** se compromete a:

a) Poner al servicio de **EL EMPLEADOR** toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las funciones propias del cargo y en aquellas relacionadas con los proyectos tecnológicos, productos digitales o servicios que desarrolle **EL EMPLEADOR**.

b) Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por **EL EMPLEADOR** o sus representantes, dentro del marco legal y contractual.

c) Prestar el servicio de manera personal en la modalidad de trabajo acordada en el presente contrato.

d) No prestar directa o indirectamente servicios a terceros cuando ello implique competencia con **EL EMPLEADOR** o afecte el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Cualquier actividad adicional deberá desarrollarse por fuera de la jornada laboral y sin

interferir con el adecuado desempeño del cargo.

e) Guardar reserva respecto de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**, especialmente aquella relacionada con código fuente, arquitecturas tecnológicas, bases de datos, modelos de negocio, clientes y demás activos estratégicos de **EL EMPLEADOR**.

f) Prestar colaboración oportuna en caso de contingencias técnicas, incidencias críticas, despliegues o eventos que puedan comprometer la continuidad del servicio, el cumplimiento contractual o la reputación de **EL EMPLEADOR**.

g) Cuidar y responder por los elementos, equipos, documentos y demás bienes que le sean entregados para el desempeño de sus funciones, y restituirlos oportunamente cuando le sean requeridos o al finalizar la relación laboral, salvo el deterioro natural por el uso adecuado.

h) Cumplir las políticas internas de seguridad de la información, protección de datos y ciberseguridad adoptadas por **EL EMPLEADOR**.

i) Entregar oportunamente los valores, documentos o bienes que reciba de terceros en ejercicio de sus funciones, conforme a los procedimientos establecidos por **EL EMPLEADOR**.

j) Informar de manera oportuna a **EL EMPLEADOR** cualquier situación, incidente o riesgo que pueda generar daños operativos, técnicos, económicos o reputacionales.

k) Cumplir las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, observar las medidas preventivas establecidas y acatar las instrucciones destinadas a evitar accidentes o enfermedades laborales.

l) Dar cumplimiento a las políticas, reglamentos y lineamientos internos de **EL EMPLEADOR** que le sean aplicables, así como a sus actualizaciones debidamente comunicadas.

PARÁGRAFO PRIMERO. POLIFUNCIONALIDAD Y GRUPO EMPRESARIAL: EL TRABAJADOR reconoce que, por la naturaleza del negocio de **EL EMPLEADOR**, podrá prestar sus servicios en favor de otras sociedades vinculadas o relacionadas, o en distintos establecimientos de comercio, así como desplazarse entre ellos cuando las necesidades del servicio lo requieran.

Lo anterior no implicará la existencia de múltiples contratos de trabajo ni el reconocimiento de salarios o beneficios adicionales a los pactados, toda vez que el único empleador será la sociedad

que suscribe el presente contrato. Las actividades desarrolladas en virtud de esta disposición se entienden remuneradas con el salario acordado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. ACTIVIDAD PERSONAL Y EJECUCIÓN DIRECTA: EL TRABAJADOR ejecutará las funciones derivadas del presente contrato de manera directa y personal. En consecuencia, no podrá delegar, ceder o subcontratar total o parcialmente sus obligaciones sin autorización expresa y escrita de **EL EMPLEADOR**.

PARÁGRAFO TERCERO. IUS VARIANDI FUNCIONAL: En atención a la naturaleza tecnológica, dinámica y colaborativa de los proyectos desarrollados por **EL EMPLEADOR**, éste podrá asignar, ajustar o redistribuir razonablemente las funciones de **EL TRABAJADOR** por necesidades técnicas, operativas, organizacionales o de servicio al cliente.

En desarrollo de lo anterior, **EL TRABAJADOR** podrá ser requerido para participar de manera temporal u ocasional en otros proyectos, equipos o actividades relacionadas con el desarrollo, implementación, soporte, gestión administrativa o logística de los productos y servicios de **EL EMPLEADOR**, siempre que tales funciones:

a) Sean compatibles con su perfil profesional, formación y competencias;

b) No impliquen desmejora salarial;

c) No modifiquen de manera sustancial la jornada, categoría profesional o condiciones esenciales del contrato.

Las asignaciones temporales u ocasionales que resulten razonables y necesarias para la adecuada operación de la empresa no se entenderán como sanción, desmejora, trato discriminatorio ni afectación de la dignidad de **EL TRABAJADOR**, siempre que se mantengan las condiciones esenciales del vínculo laboral.

SEGUNDA. MODALIDAD DE TRABAJO.

LAS PARTES acuerdan que **EL TRABAJADOR** prestará sus servicios bajo la modalidad de trabajo indicada en el recuadro superior del presente contrato, conforme a una de las siguientes opciones:

a) **TRABAJO REMOTO: EL TRABAJADOR** ejecutará sus funciones bajo la modalidad de **TRABAJO REMOTO**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2121 de 2021, el Decreto 555 de 2022 y demás normas que las modifiquen o complementen.

   En virtud de esta modalidad, la prestación del servicio se realizará de manera remota desde

el inicio de la relación laboral y sin requerir presencialidad ordinaria en las instalaciones de **EL EMPLEADOR**.

b) **TELETRABAJO SUPLEMENTARIO: EL TRABAJADOR** ejecutará sus funciones bajo la modalidad de TELETRABAJO SUPLEMENTARIO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1221 de 2008, el Decreto 884 de 2012 y demás normas que las modifiquen o complementen.

   En virtud de esta modalidad, **EL TRABAJADOR** prestará sus servicios de manera predominante de forma remota, sin perjuicio de la asistencia presencial a las instalaciones de **EL EMPLEADOR** cuando sea requerido por necesidades del servicio, por coordinación operativa o por decisión voluntaria de **EL TRABAJADOR**, conforme a las políticas internas vigentes.

   La eventual asistencia presencial no implicará la existencia de un mínimo obligatorio de días de trabajo en oficina, salvo instrucción operativa expresa y razonable por parte de **EL EMPLEADOR**, ni desnaturaliza la modalidad de **TELETRABAJO SUPLEMENTARIO** aquí pactada.

En ambas modalidades, **EL TRABAJADOR** desarrollará sus actividades desde el lugar indicado en el recuadro superior, siempre que dicho espacio garantice condiciones adecuadas de seguridad, conectividad y salud en el trabajo, conforme a la normatividad vigente y a las políticas internas adoptadas por **EL EMPLEADOR**.

PARÁGRAFO PRIMERO. CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO: Si **EL TRABAJADOR** desea cambiar temporal o permanentemente el lugar desde el cual ejecuta sus funciones, deberá informarlo por escrito con una antelación mínima de quince (15) días hábiles y contar con autorización previa de **EL EMPLEADOR**, quien verificará que se mantengan las condiciones necesarias para la adecuada prestación del servicio.

En situaciones sobrevinientes, imprevistas o de urgencia que impidan cumplir con la antelación aquí prevista, **EL TRABAJADOR** deberá informar el cambio tan pronto como le sea posible, a través de los canales corporativos definidos, para su validación y verificación posterior por parte de **EL EMPLEADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO. ENCUENTROS PRESENCIALES Y COSTOS LOGÍSTICOS: Sin desnaturalizar la modalidad seleccionada, **EL EMPLEADOR** podrá convocar a **EL TRABAJADOR** a encuentros presenciales para actividades tales como capacitaciones, sesiones estratégicas, integración corporativa o actividades similares, notificándolo con antelación razonable.

PARÁGRAFO TERCERO: En situaciones sobrevinientes, imprevistas o de urgencia que impidan cumplir con la antelación aquí prevista, EL TRABAJADOR deberá informar el cambio tan pronto como le sea posible, a través de los canales corporativos definidos, para su validación y verificación posterior por parte de EL EMPLEADOR.

Cuando el desplazamiento implique traslado desde una ciudad distinta a la sede principal de **EL EMPLEADOR**, los costos logísticos asociados serán asumidos por **EL EMPLEADOR** conforme a las políticas internas vigentes de **EL EMPLEADOR**.

PARÁGRAFO TERCERO. NATURALEZA DE LA MODALIDAD: La modalidad de trabajo seleccionada permanecerá vigente mientras **LAS PARTES** no acuerden por escrito su modificación. Cualquier cambio estructural de modalidad requerirá acuerdo expreso entre **LAS PARTES** mediante Otrosí.

PARÁGRAFO CUARTO: La modalidad aplicable será exclusivamente la seleccionada en el recuadro superior.

TERCERA. JORNADA DE TRABAJO.

La jornada ordinaria de trabajo será la indicada en el recuadro superior del presente contrato, con una (1) hora de descanso para alimentación, la cual no hará parte de la jornada laboral.

EL TRABAJADOR se compromete a cumplir la jornada pactada y a organizar su tiempo de manera diligente para el adecuado desarrollo de sus funciones, conforme a la modalidad de trabajo acordada.

PARÁGRAFO PRIMERO. DIRECCIÓN, CONFIANZA O MANEJO: Cuando la naturaleza del cargo implique funciones de dirección, confianza o manejo, en los términos del literal a) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, **LAS PARTES** reconocen que **EL TRABAJADOR** podrá estar excluido de la regulación sobre jornada máxima legal, sin perjuicio del respeto por los derechos fundamentales y el principio de razonabilidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. TRABAJO SUPLEMENTARIO Y HORAS EXTRA: Cuando por necesidades del servicio sea requerido trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, éste será reconocido y remunerado conforme a las disposiciones legales vigentes.

En ningún caso la eventual realización de trabajo suplementario implicará modificación permanente de la jornada ordinaria pactada.

PARÁGRAFO TERCERO. IUS VARIANDI TEMPORAL: Por necesidades técnicas, operativas u

organizacionales debidamente justificadas, **EL EMPLEADOR** podrá realizar ajustes razonables y temporales en la jornada, el horario o la distribución del tiempo de trabajo, siempre que no se afecten los derechos mínimos legales ni se configure desmejora de las condiciones esenciales del contrato.

PARÁGRAFO CUARTO. DESCONEXIÓN LABORAL: En cumplimiento de la Ley 2191 de 2022 y demás normas aplicables, **EL TRABAJADOR** tendrá derecho a la desconexión laboral fuera de la jornada pactada.

No obstante, este derecho no será absoluto en situaciones excepcionales de caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias urgentes que comprometan la continuidad del servicio, la seguridad de la información, el cumplimiento contractual o riesgos reputacionales, sin perjuicio del reconocimiento de las compensaciones legales a que haya lugar cuando exista trabajo efectivo.

CUARTA. REMUNERACIÓN.

EL EMPLEADOR pagará a **EL TRABAJADOR** la remuneración indicada en el recuadro superior del presente contrato, con periodicidad mensual y dentro de los términos legales.

De acuerdo con la modalidad salarial seleccionada en el recuadro superior, la remuneración corresponderá a una de las siguientes opciones:

a) **SALARIO ORDINARIO:** Consistente en una suma mensual fija que remunera la prestación personal del servicio y la totalidad de las funciones asignadas conforme al presente contrato, incluyendo aquellas derivadas del ejercicio razonable del ius variandi funcional. Dentro de dicho pago se entienden incluidos los descansos remunerados dominicales y festivos conforme a la ley.

b) **SALARIO INTEGRAL:** Consistente en una suma mensual que incluye un factor remunerativo y un factor prestacional equivalente al treinta por ciento (30%), el cual compensa anticipadamente prestaciones sociales, recargos y beneficios que la ley permite integrar bajo esta modalidad, conforme al artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta modalidad solo aplicará cuando el salario pactado cumpla el mínimo legal exigido para considerarse salario integral (10 SMMLV).

PARÁGRAFO PRIMERO. REMUNERACIÓN VARIABLE: En caso de que **EL TRABAJADOR** perciba comisiones u otra modalidad de remuneración variable directamente ligada a la prestación del servicio, dichos valores constituirán salario para todos los efectos legales y se liquidarán conforme a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. BONOS, AUXILIOS Y BENEFICIOS NO SALARIALES: EL EMPLEADOR podrá reconocer de manera ocasional o permanente, por mera liberalidad o conforme a sus políticas internas, bonos, auxilios, beneficios, gratificaciones o apoyos económicos que no remuneren directamente la prestación personal del servicio.

Tales reconocimientos no constituirán salario ni factor salarial, de conformidad con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, siempre que así se indique expresamente al momento de su otorgamiento o se encuentren identificados como no salariales en el recuadro superior del presente contrato.

Lo anterior incluye, entre otros, bonos extraordinarios, primas extralegales, beneficios educativos, auxilios de conectividad o energía, apoyos de bienestar, reembolsos de gastos y demás beneficios otorgados conforme a políticas internas.

El reconocimiento reiterado de estos beneficios no generará derecho adquirido ni modificará su naturaleza no salarial. Su otorgamiento no constituye garantía de permanencia ni obliga a su mantenimiento, salvo que por su naturaleza y forma de reconocimiento se configure una situación jurídicamente consolidada conforme a la ley.

PARÁGRAFO TERCERO. REEMBOLSOS DE GASTOS: Los gastos en que incurra **EL TRABAJADOR** por cuenta de **EL EMPLEADOR**, previamente autorizados y debidamente soportados, serán objeto de reembolso y no constituirán salario.

El soporte de dichos gastos deberá presentarse al responsable designado por **EL EMPLEADOR** dentro del período mensual correspondiente. El valor aprobado será reembolsado en la nómina inmediatamente siguiente a su validación.

PARÁGRAFO CUARTO. FORMA DE PAGO: EL EMPLEADOR consignará el salario y demás acreencias laborales en la cuenta bancaria que **EL TRABAJADOR** indique para tal fin.

Los costos financieros asociados a la cuenta personal serán asumidos por **EL TRABAJADOR**.

QUINTA. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS.

EL TRABAJADOR autoriza expresamente a **EL EMPLEADOR** para efectuar de su salario y demás acreencias laborales los descuentos permitidos por la ley, incluyendo aquellos derivados de:

a) Aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones legales.

b) Retención en la fuente y obligaciones tributarias aplicables.

c) Embargos ordenados por autoridad competente.

d) Cuotas derivadas de libranzas, créditos u otras obligaciones previamente autorizadas por **EL TRABAJADOR** conforme a la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. ANTICIPOS Y PAGOS EN EXCESO: En caso de que **EL EMPLEADOR** entregue sumas a título de anticipo salarial o realice pagos por error o en exceso, **EL TRABAJADOR** autoriza su descuento en los períodos siguientes, previa comunicación escrita en la que se indique el concepto y valor correspondiente.

Dichos descuentos deberán respetar los límites legales y no podrán afectar el mínimo vital de **EL TRABAJADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO. DAÑOS O PÉRDIDAS IMPUTABLES: Cuando se presente daño, pérdida o deterioro imputable a **EL TRABAJADOR** respecto de bienes, equipos o recursos entregados para el desempeño de sus funciones, **EL EMPLEADOR** podrá efectuar el descuento correspondiente únicamente cuando:

a) Se haya adelantado el procedimiento interno que garantice el derecho de defensa y contradicción.

b) Se determine la responsabilidad de **EL TRABAJADOR** con fundamento en elementos objetivos.

c) Se respete el límite legal de descuentos aplicable.

d) El descuento no afecte el mínimo vital.

Cuando el valor a descontar sea significativo, **LAS PARTES** podrán acordar por escrito un plan de pago razonable.

SEXTA. MEDIOS Y HERRAMIENTAS.

EL EMPLEADOR proveerá a **EL TRABAJADOR** las herramientas tecnológicas necesarias para la adecuada prestación del servicio conforme a la modalidad de trabajo seleccionada, incluyendo equipos, accesos, licencias, programas y demás recursos requeridos para el desarrollo de las funciones del cargo.

EL TRABAJADOR se compromete a utilizar dichas herramientas exclusivamente para fines

laborales, a conservarlas en buen estado, a proteger las credenciales de acceso asignadas y a restituir los bienes cuando le sean requeridos o al momento de la terminación del contrato, salvo el deterioro natural derivado de su uso adecuado.

PARÁGRAFO PRIMERO. AUXILIO DE CONECTIVIDAD Y ENERGÍA: Cuando la prestación del servicio se realice de manera remota, **EL EMPLEADOR** reconocerá a **EL TRABAJADOR** el auxilio mensual indicado en el recuadro superior, destinado a compensar de manera proporcional los costos asociados a conectividad y energía eléctrica necesarios para la ejecución del contrato.

Este auxilio tiene naturaleza no salarial, conforme a lo establecido en la cláusula de remuneración del presente contrato, y se reconoce exclusivamente como compensación de gastos asociados a la prestación del servicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO. CONDICIONALIDAD: El auxilio será reconocido únicamente mientras **EL TRABAJADOR** preste efectivamente sus servicios de manera remota.

No habrá lugar a su pago durante períodos de suspensión del contrato, licencias no remuneradas o cuando la prestación del servicio se realice de manera presencial permanente.

PARÁGRAFO TERCERO. PROVISIÓN DIRECTA DE SERVICIOS: En caso de que **EL EMPLEADOR** implemente mecanismos alternativos para proveer directamente conectividad, espacios físicos de trabajo o soluciones equivalentes en la ciudad de **EL TRABAJADOR**, el auxilio podrá ser ajustado o suprimido, sin que ello implique desmejora ilegal ni desconocimiento de derechos mínimos.

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN.

EL EMPLEADOR ejercerá la supervisión y control de las actividades de **EL TRABAJADOR** a través de medios telefónicos, informáticos o electrónicos, conforme a la modalidad de trabajo seleccionada, respetando en todo momento la dignidad, intimidad y derechos fundamentales de **EL TRABAJADOR**.

EL TRABAJADOR se compromete a mantener comunicación efectiva durante la jornada laboral pactada, utilizando los canales corporativos definidos por **EL EMPLEADOR**.

PARÁGRAFO PRIMERO. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN: Para efectos de coordinación, seguimiento y gestión administrativa, **EL TRABAJADOR** tendrá dos responsables designados por **EL EMPLEADOR**:

1. **RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Departamento de Recursos Humanos):** Encargado de la gestión formal de novedades laborales, incluyendo incapacidades, permisos, licencias,

reportes de accidente de trabajo o enfermedad laboral, entre otros.
Canales: Slack corporativo y correo corporativo institucional (rrhh@slabcode.com).

2. **RESPONSABLE OPERATIVO (Líder directo del proyecto o Departamento):** Encargado de la supervisión funcional, asignación de tareas, seguimiento del desempeño y coordinación operativa.
Canales: Slack corporativo y correo corporativo institucional.

La designación inicial y cualquier modificación de estos responsables se realizará mediante comunicación escrita a través de los canales corporativos, sin que dicha variación constituya modificación sustancial del contrato ni requiera Otrosí.

PARÁGRAFO SEGUNDO. REPORTE DE NOVEDADES: EL TRABAJADOR deberá informar de manera inmediata cualquier circunstancia que afecte o pueda afectar la prestación del servicio, incluyendo fallas de conectividad, indisponibilidad técnica, incapacidades, accidentes de trabajo o cualquier situación que impida el normal cumplimiento de sus funciones.

El reporte deberá realizarse simultáneamente tanto al **RESPONSABLE ADMINISTRATIVO** como al **RESPONSABLE OPERATIVO**, a través de los canales corporativos definidos por **EL EMPLEADOR**.

PARÁGRAFO TERCERO. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Los canales ordinarios de comunicación serán los corporativos definidos por **EL EMPLEADOR**.

No obstante, cuando circunstancias operativas lo requieran, **EL EMPLEADOR** podrá contactar a **EL TRABAJADOR** a través de otros medios idóneos previamente suministrados por éste, tales como llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería instantánea.

El uso de dichos medios deberá ser razonable y proporcional, y no constituirá por sí mismo conducta de acoso laboral cuando se realice dentro de la jornada laboral pactada o en los eventos excepcionales previstos en el presente contrato.

OCTAVA. DISPONIBILIDAD TÉCNICA PROGRAMADA.

Cuando la naturaleza del cargo desempeñado por **EL TRABAJADOR** así lo requiera, podrán programarse despliegues técnicos, mantenimientos, actualizaciones o actividades operativas fuera de la jornada ordinaria, incluyendo horarios nocturnos, con una periodicidad aproximada de una (1) vez al mes en proyectos recurrentes o cuando las necesidades del servicio lo exijan.

EL TRABAJADOR se compromete a participar en dichas actividades cuando le sean asignadas,

siempre que medie programación previa y notificación razonable por parte de **EL EMPLEADOR**.

Cuando estas actividades impliquen trabajo efectivo fuera de la jornada ordinaria, **EL EMPLEADOR** reconocerá y pagará los recargos u horas extra correspondientes conforme a la ley.

La realización de estas actividades no constituye modificación permanente de la jornada ordinaria ni desmejora de las condiciones esenciales del contrato.

NOVENA. CONTINGENCIAS Y EVENTOS CRÍTICOS.

En atención a la naturaleza tecnológica de los servicios prestados por **EL EMPLEADOR**, podrán presentarse situaciones extraordinarias, imprevistas o urgentes que comprometan de manera significativa la continuidad del servicio, la seguridad de la información, la estabilidad operativa, el cumplimiento contractual frente a clientes o la reputación empresarial.

En tales casos, y siempre que la situación lo justifique de manera objetiva, **EL EMPLEADOR** podrá requerir el apoyo puntual de **EL TRABAJADOR**, aun cuando ello implique intervención fuera de la jornada ordinaria.

Este requerimiento deberá ser excepcional, proporcional y razonable, y no podrá convertirse en práctica habitual que desnaturalice la jornada pactada ni afecte el derecho a la desconexión laboral reconocido por la ley.

Cuando la atención de la contingencia implique trabajo efectivo fuera de la jornada ordinaria, **EL EMPLEADOR** reconocerá y pagará los recargos u horas extra a que haya lugar conforme a las disposiciones legales vigentes.

El ejercicio razonable de esta facultad, en los términos aquí previstos, no constituye vulneración del derecho a la desconexión ni conducta de acoso laboral.

DÉCIMA. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EL EMPLEADOR implementa y mantiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que las modifiquen o complementen.

EL TRABAJADOR se compromete a cumplir las políticas, procedimientos, lineamientos y medidas preventivas adoptadas por **EL EMPLEADOR** en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las obligaciones establecidas en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO. CONDICIONES DEL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Cuando la prestación del servicio se realice desde un lugar distinto a las instalaciones de **EL EMPLEADOR**, **EL TRABAJADOR** declara que dicho espacio reúne condiciones razonables de seguridad, higiene, ergonomía y conectividad para el desarrollo de sus funciones.

EL TRABAJADOR se compromete a mantener dichas condiciones e informar oportunamente cualquier cambio que pueda generar riesgo para su salud o seguridad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. REPORTE DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES: EL TRABAJADOR deberá reportar de manera inmediata a **EL EMPLEADOR** cualquier accidente de trabajo, incidente, enfermedad laboral o situación de riesgo que se presente con ocasión o como consecuencia de la prestación del servicio.

El reporte deberá efectuarse a través de los canales definidos en la cláusula de **SUPERVISIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN**.

PARÁGRAFO TERCERO. VISITAS Y VERIFICACIONES: Con el fin de verificar condiciones adecuadas de seguridad y salud, **EL TRABAJADOR** autoriza a **EL EMPLEADOR** y a la Administradora de Riesgos Laborales a realizar visitas previamente coordinadas al lugar de prestación del servicio o a implementar mecanismos alternativos de verificación virtual cuando resulte procedente.

Dichas actuaciones deberán realizarse respetando en todo momento la intimidad, dignidad y derechos fundamentales de **EL TRABAJADOR**.

PARÁGRAFO CUARTO. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: EL TRABAJADOR se compromete a:

a) Participar en las capacitaciones y actividades de prevención organizadas por **EL EMPLEADOR**.

b) Utilizar adecuadamente los equipos y herramientas de trabajo.

c) Adoptar prácticas seguras y reportar condiciones inseguras.

d) Cumplir las recomendaciones emitidas por **EL EMPLEADOR** o por la Administradora de Riesgos Laborales.

DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL, INVENCIONES Y CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y demás normas concordantes, todos los derechos patrimoniales sobre las obras, desarrollos, invenciones, programas de computador (software) y sus manuales, bases de datos, metodologías, mejoras, desarrollos tecnológicos, documentación técnica, diseños, contenidos digitales y cualquier creación susceptible de protección por derechos de autor o propiedad industrial que sea creada por **EL TRABAJADOR**, individual o conjuntamente con otros, en ejercicio de sus funciones, con ocasión del presente contrato o utilizando recursos de **EL EMPLEADOR**, pertenecen y se transfieren de manera total y exclusiva a favor de **EL EMPLEADOR**, por el término máximo de protección legal y para todo el mundo.

La cesión comprende, sin limitación, los derechos de uso, reproducción, modificación, adaptación, actualización, traducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, comercialización, licenciamiento y enajenación, para uso interno o explotación comercial, dentro o fuera del territorio colombiano.

Así mismo, los derechos de propiedad industrial que se generen en virtud del presente contrato, incluyendo patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales, signos distintivos y demás activos intangibles protegibles, se entenderán transferidos a favor de **EL EMPLEADOR**.

Los derechos morales de autor permanecerán en cabeza de su titular conforme a la ley, sin que ello limite el ejercicio pleno de los derechos patrimoniales aquí transferidos.

PARÁGRAFO PRIMERO. ALCANCE DE LA CESIÓN: La cesión comprende tanto las obras terminadas como los desarrollos parciales, versiones preliminares, mejoras, actualizaciones, adaptaciones y cualquier resultado intermedio generado durante la vigencia del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. REMUNERACIÓN: La remuneración pactada en el presente contrato constituye la contraprestación total por la cesión de los derechos patrimoniales aquí descritos, sin que haya lugar a pagos adicionales por concepto de explotación económica de las obras o desarrollos.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y USO DE SISTEMAS.

EL TRABAJADOR se compromete a mantener bajo estricta confidencialidad toda la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a la que tenga acceso con ocasión o en desarrollo del presente

contrato, y a no divulgarla, publicarla, transferirla, reproducirla o utilizarla para fines distintos al cumplimiento de sus funciones.

Para efectos del presente contrato, se entenderá por **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** toda información generada, conocida o utilizada en virtud de la relación laboral, incluyendo, pero sin limitarse a:

a) Bases de datos de clientes y proveedores.

b) Información técnica y desarrollos tecnológicos.

c) Código fuente, software y arquitecturas tecnológicas.

d) Conocimientos especializados y metodologías internas.

e) Información financiera, comercial, estratégica, de ventas y mercadeo.

f) Información relacionada con propiedad intelectual registrada o no.

g) Información relativa a operaciones actuales o futuras de **EL EMPLEADOR**.

La **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** comprende cualquier medio o formato, ya sea escrito, verbal, gráfico, audiovisual, magnético, electrónico o digital.

Toda la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**, así como los documentos, archivos, desarrollos, accesos y materiales asociados, son de propiedad exclusiva de **EL EMPLEADOR**.

La obligación de confidencialidad subsistirá aún después de la terminación del contrato, por el tiempo que la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** conserve su carácter reservado.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula podrá constituir justa causa para la terminación del contrato conforme al Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales e indemnizaciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO. USO INDEBIDO Y PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En concordancia con los artículos 55 y 250 del Código Sustantivo del Trabajo, **EL TRABAJADOR** se compromete a no utilizar, divulgar o explotar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de carácter comercial o técnico para su propio beneficio o el de un tercero, durante la vigencia del contrato ni con posterioridad a su terminación.

EL TRABAJADOR reconoce que los desarrollos, metodologías, software y demás activos tecnológicos se encuentran protegidos por las normas sobre derechos de autor y propiedad

intelectual vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. USO DE SOFTWARE Y EQUIPOS: El software desarrollado, licenciado o autorizado por **EL EMPLEADOR** sólo podrá utilizarse en los equipos y entornos tecnológicos expresamente autorizados por la empresa.

Queda prohibida su instalación o uso en dispositivos personales sin autorización escrita.

PARÁGRAFO TERCERO. ACCESO A EQUIPOS Y SISTEMAS: EL TRABAJADOR autoriza a **EL EMPLEADOR** para acceder a los equipos, cuentas, correos electrónicos corporativos, sistemas y redes asignados como herramientas de trabajo, con el fin de:

a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

b) Proteger la seguridad de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**.

c) Garantizar la continuidad operativa del servicio.

Dicho acceso se realizará de forma proporcional, limitado a fines corporativos legítimos conforme a la normatividad vigente y no implicará revisión de información personal ajena al entorno corporativo.

PARÁGRAFO CUARTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: De conformidad con el Manual de Seguridad de la Información y las políticas complementarias de protección de datos y ciberseguridad de **EL EMPLEADOR**, **EL TRABAJADOR** se compromete expresamente a:

a) Cumplir las normas, procedimientos y directrices de seguridad de la información adoptados por **EL EMPLEADOR**.

b) Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** a la que tenga acceso durante la ejecución de sus funciones.

c) Reportar de manera inmediata cualquier incidente, vulnerabilidad, brecha de seguridad o anomalía detectada.

d) Proteger las credenciales de acceso y contraseñas asignadas, manteniendo su uso personal e intransferible.

e) Participar en las formaciones, capacitaciones o actividades de concienciación en ciberseguridad y protección de la información organizadas por **EL EMPLEADOR**.

f) Abstenerse de utilizar software, aplicaciones o dispositivos no autorizados que puedan

comprometer la seguridad de la información o la infraestructura tecnológica de **EL EMPLEADOR**.

g) Cumplir las obligaciones derivadas de los procesos de gestión de incidentes, continuidad del negocio y respuesta a eventos de seguridad definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la empresa.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá constituir falta grave conforme a las políticas internas y la normatividad laboral aplicable.

PARÁGRAFO QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EL TRABAJADOR se compromete a cumplir las medidas de seguridad implementadas por **EL EMPLEADOR** para proteger los datos personales a los que tenga acceso, conforme a la Ley 1581 de 2012.

En ningún caso podrá ceder o divulgar dichos datos sin autorización.

PARÁGRAFO SEXTO. USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: El uso de herramientas de Inteligencia Artificial deberá ajustarse a las políticas internas de **EL EMPLEADOR**.

EL TRABAJADOR será responsable por la revisión y calidad del trabajo entregado y deberá garantizar que no se exponga **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** en plataformas no autorizadas.

PARÁGRAFO SÉPTIMO. CONDICIONES DEL CLIENTE: Cuando **EL TRABAJADOR** sea asignado a prestar servicios a un cliente bajo modalidades de asignación directa o staff augmentation, se compromete a cumplir las políticas, restricciones y lineamientos operativos definidos por dicho cliente, incluyendo, pero sin limitarse a:

a) Restricciones geográficas para la prestación del servicio.

b) Horarios específicos de disponibilidad.

c) Protocolos de seguridad y accesos tecnológicos.

d) Requisitos operativos adicionales definidos contractualmente.

El incumplimiento de estas condiciones podrá constituir falta disciplinaria grave, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

DÉCIMA TERCERA. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN.

EL TRABAJADOR autoriza a **EL EMPLEADOR** para utilizar su imagen, voz y nombre en fotografías, grabaciones audiovisuales, piezas gráficas o contenidos digitales obtenidos en el marco de la relación laboral, con fines corporativos, institucionales, académicos, comerciales o de divulgación relacionados directamente con la actividad empresarial.

La autorización comprende su uso en medios físicos y digitales, incluyendo, pero sin limitarse a:

a) Sitio web corporativo.

b) Redes sociales oficiales.

c) Presentaciones comerciales o institucionales.

d) Material publicitario o promocional.

e) Comunicaciones internas.

f) Plataformas digitales o tecnológicas actuales o futuras.

PARÁGRAFO PRIMERO. ALCANCE: La autorización se otorga de manera no exclusiva, para todo el territorio mundial y por el tiempo durante el cual el material correspondiente sea utilizado conforme a las finalidades aquí previstas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. REVOCATORIA: EL TRABAJADOR podrá revocar la presente autorización mediante solicitud escrita dirigida a **EL EMPLEADOR**. La revocatoria no afectará el material previamente producido o divulgado de manera legítima, siempre que su uso continúe ajustándose a las finalidades autorizadas.

PARÁGRAFO TERCERO. GRATUIDAD: La autorización se concede a título gratuito y no genera derecho a compensación adicional distinta al salario pactado, salvo acuerdo diferente entre **LAS PARTES**.

PARÁGRAFO CUARTO. PROTECCIÓN DE DATOS: EL EMPLEADOR tratará los datos personales asociados a la imagen conforme a la Ley 1581 de 2012 y su política interna de tratamiento de datos personales.

PARÁGRAFO QUINTO. RESPETO A DERECHOS FUNDAMENTALES: La utilización de la imagen se realizará respetando la dignidad, honra, buen nombre e integridad de **EL TRABAJADOR**, absteniéndose de usos que puedan resultar lesivos o descontextualizados.

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato podrá darse por terminado por cualquiera de las causales previstas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

La terminación unilateral por parte de **EL EMPLEADOR** o de **EL TRABAJADOR** procederá conforme a las justas causas establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, así como por las faltas graves previstas en el Reglamento Interno de Trabajo y en el presente contrato, en cuanto resulten compatibles con la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: LAS PARTES podrán dar por terminado el presente contrato en cualquier momento por mutuo consentimiento, mediante acuerdo escrito en el que conste su voluntad libre y espontánea y la liquidación de los derechos laborales a que haya lugar conforme a la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO. FALTAS GRAVES CONTRACTUALES: Sin perjuicio de las causales legales, constituyen faltas graves que podrán dar lugar a la terminación unilateral del contrato por parte de **EL EMPLEADOR**, previa observancia del debido proceso, las siguientes conductas:

a) Presentarse a laborar en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas que afecten el desempeño laboral.

b) Sustraer, apropiarse, divulgar o hacer uso indebido de bienes, información, recursos o INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de **EL EMPLEADOR**, compañeros, clientes o terceros.

c) Recibir, solicitar o exigir dádivas, beneficios o contraprestaciones indebidas relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

d) Suministrar información o documentos falsos con ocasión de la vinculación o durante la ejecución del contrato.

e) Desobedecer de manera grave o reiterada instrucciones legítimas impartidas por **EL EMPLEADOR** dentro del marco legal y contractual.

f) Incurrir en conductas que comprometan gravemente la confianza depositada en **EL TRABAJADOR**, o que afecten de manera significativa el patrimonio, la seguridad de la información, la continuidad del servicio o la reputación de **EL EMPLEADOR**.

g) Incumplir de forma grave las obligaciones relacionadas con confidencialidad, propiedad intelectual, seguridad de la información o protección de datos personales.

Las anteriores conductas no son taxativas y se interpretarán en armonía con la legislación laboral vigente y el Reglamento Interno de Trabajo.

PARÁGRAFO TERCERO. DEBIDO PROCESO: Antes de adoptar una decisión disciplinaria que pueda derivar en la terminación del contrato, **EL EMPLEADOR** garantizará a **EL TRABAJADOR** el derecho de defensa y contradicción conforme a la ley y al Reglamento Interno de Trabajo.

DÉCIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE ACREENCIAS LABORALES.

A la terminación del contrato, **EL EMPLEADOR** procederá a liquidar y pagar a **EL TRABAJADOR** los salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales a que haya lugar, conforme a la legislación laboral vigente.

LAS PARTES reconocen que el proceso de liquidación puede implicar la verificación de novedades, revisión administrativa interna, entrega de elementos de trabajo y validación de información necesaria para la correcta determinación de las sumas adeudadas. Dichas actuaciones deberán adelantarse de manera diligente y no podrán utilizarse para desconocer o dilatar injustificadamente el pago de las acreencias laborales.

El pago se efectuará mediante consignación en la cuenta registrada por **EL TRABAJADOR** para efectos de nómina, salvo que **LAS PARTES** acuerden otro mecanismo válido.

DÉCIMA SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen o complementen, **EL EMPLEADOR**, en calidad de responsable del tratamiento, informa que recolecta, almacena, usa, circula y suprime datos personales de **EL TRABAJADOR** en desarrollo de la relación laboral.

EL TRABAJADOR autoriza de manera expresa, libre, voluntaria e informada a **EL EMPLEADOR** para tratar sus datos personales con las siguientes finalidades:

a) Administrar la relación laboral.

b) Cumplir obligaciones legales, contractuales y regulatorias.

c) Gestionar afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás entidades correspondientes.

d) Realizar procesos administrativos internos y de gestión del talento humano.

e) Transmitir o transferir información a terceros encargados del tratamiento, dentro o fuera del territorio nacional, cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones laborales o legales.

En relación con datos sensibles, **EL EMPLEADOR** informa que su suministro es facultativo y que serán tratados únicamente cuando resulte necesario para cumplir obligaciones legales o laborales, especialmente aquellas relacionadas con seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral.

PARÁGRAFO PRIMERO. DERECHOS DEL TITULAR: EL TRABAJADOR declara que ha sido informado de sus derechos como titular de datos personales, incluyendo conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos, así como revocar la autorización cuando ello sea procedente y no exista deber legal o contractual que impida su supresión.

PARÁGRAFO SEGUNDO. CANALES DE ATENCIÓN: EL TRABAJADOR podrá ejercer sus derechos mediante comunicación dirigida a **EL EMPLEADOR** a través del correo electrónico rrhh@slabcode.com o al canal que se indique en la política de tratamiento de datos personales vigente.

PARÁGRAFO TERCERO. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CORPORATIVAS: EL TRABAJADOR reconoce que el correo electrónico corporativo y demás herramientas tecnológicas suministradas por **EL EMPLEADOR** constituyen instrumentos de trabajo de propiedad de **EL EMPLEADOR** y deberán utilizarse exclusivamente para fines laborales.

EL EMPLEADOR podrá implementar mecanismos razonables y proporcionales de monitoreo, auditoría y control sobre dichas herramientas con fines de seguridad, cumplimiento normativo y protección de la información, respetando los derechos fundamentales de **EL TRABAJADOR** y la legislación vigente.

DÉCIMA SÉPTIMA. CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INTERNAS.

EL TRABAJADOR declara que conoce y se compromete a cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, los Manuales de Funciones, las políticas corporativas, códigos, protocolos y procedimientos que le sean debidamente comunicados por **EL EMPLEADOR** durante la vigencia del contrato.

LAS PARTES reconocen que dichos documentos se entienden incorporados al presente contrato una vez hayan sido formalmente adoptados y comunicados a **EL TRABAJADOR**, siempre que su contenido sea compatible con la legislación laboral vigente y no implique desmejora de derechos mínimos.

La inobservancia injustificada de las obligaciones contenidas en dichos instrumentos podrá dar lugar a las medidas disciplinarias correspondientes, conforme a la ley y al Reglamento Interno de Trabajo.

DÉCIMA OCTAVA. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

EL TRABAJADOR declara que conoce y se compromete a cumplir el Modelo de Prevención de Delitos, las políticas de ética y cumplimiento, y los protocolos adoptados por **EL EMPLEADOR** en materia de libre competencia, prevención de la corrupción, conflicto de interés, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como las demás normas aplicables.

En desarrollo de lo anterior, **EL TRABAJADOR** se compromete especialmente a:

a) Abstenerse de realizar actos que impidan, restrinjan o afecten la libre competencia.

b) No ofrecer, prometer, autorizar, solicitar ni aceptar beneficios indebidos, pagos irregulares o cualquier ventaja ilícita en desarrollo de sus funciones.

c) Actuar con diligencia en la administración, custodia y uso de bienes, recursos o información de **EL EMPLEADOR** o de terceros.

d) Informar oportunamente cualquier situación que pueda constituir conflicto de interés, irregularidad o incumplimiento normativo, utilizando los canales internos definidos por **EL EMPLEADOR**.

El Modelo de Prevención de Delitos y las políticas asociadas se entienden incorporados al presente contrato una vez hayan sido formalmente adoptados y comunicados a **EL TRABAJADOR**, siempre que sean compatibles con la legislación vigente.

Ninguna instrucción podrá interpretarse como autorización para cometer actos contrarios a la ley o a las políticas de cumplimiento. En caso de recibir una instrucción que **EL TRABAJADOR** considere ilegal o contraria a dichas políticas, deberá abstenerse de ejecutarla e informarlo de manera inmediata a los canales internos establecidos.

DÉCIMA NOVENA. ENTREGA DEL CARGO Y DE BIENES.

A la terminación del contrato o cuando sea requerido por **EL EMPLEADOR**, **EL TRABAJADOR** se compromete a realizar la entrega formal del cargo y de los equipos, herramientas, documentos, información, credenciales de acceso, activos digitales y demás bienes asignados, dejando constancia razonable del estado de las labores encomendadas y de los asuntos pendientes.

La obligación de entrega comprende tanto bienes físicos como recursos tecnológicos, claves, accesos a plataformas, repositorios de código, cuentas corporativas y cualquier otro activo vinculado al ejercicio del cargo.

El incumplimiento injustificado de esta obligación podrá dar lugar a las acciones legales correspondientes, siempre que se demuestre la existencia de un daño o perjuicio imputable a **EL TRABAJADOR**, conforme a la ley.

La entrega del cargo y de los bienes no constituirá condición para el pago de las acreencias laborales, sin perjuicio de las responsabilidades legales que puedan derivarse por incumplimiento.

VIGÉSIMA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Cualquier modificación, aclaración o adición a las condiciones estipuladas en el presente contrato deberá constar por escrito mediante Otrosí suscrito por **LAS PARTES**.

La tolerancia, concesión ocasional o práctica reiterada por parte de **EL EMPLEADOR** respecto de determinadas situaciones no se entenderá, por sí sola, como modificación permanente del contrato ni como renuncia a derechos, salvo que se configure una situación jurídicamente consolidada conforme a la ley.

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES.

Cualquier comunicación relacionada con la ejecución, modificación o terminación del presente contrato deberá realizarse por escrito y podrá enviarse a través de medios físicos o electrónicos registrados por **LAS PARTES**, incluyendo los correos electrónicos corporativos o personales informados para tal efecto.

EL TRABAJADOR se compromete a mantener actualizada su información de contacto y a informar oportunamente cualquier modificación. Las comunicaciones enviadas a los datos suministrados se presumirán válidamente recibidas, salvo prueba en contrario.

LAS PARTES reconocen que los mensajes de datos, correos electrónicos y demás medios electrónicos constituyen mecanismos válidos de comunicación y notificación conforme a la Ley 527 de 1999 y sus normas concordantes.

PARÁGRAFO: PARÁGRAFO. COMUNICACIONES CRÍTICAS: Para comunicaciones relacionadas con terminación del contrato, sanciones disciplinarias, suscripción de otrosíes u otras decisiones relevantes, **EL EMPLEADOR** procurará utilizar mecanismos que permitan acreditar su envío y recepción, tales como acuse de recibo, confirmación de lectura o el uso complementario de un segundo canal corporativo idóneo, sin que ello afecte la validez de los medios de notificación aquí previstos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL.

EL TRABAJADOR declara que inició la prestación personal del servicio en la fecha indicada en el recuadro superior del presente contrato, la cual será considerada para todos los efectos legales como fecha de inicio de la relación laboral.

VIGÉSIMA TERCERA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

El presente contrato constituye el acuerdo total e íntegro entre **LAS PARTES** respecto de la relación laboral y reemplaza cualquier acuerdo, comunicación o entendimiento previo, verbal o escrito, relacionado con su objeto.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos mínimos legales ni de las situaciones jurídicas consolidadas conforme a la ley.

Cualquier modificación, adición o aclaración deberá constar por escrito mediante Otrosí suscrito por **LAS PARTES**, conforme a lo establecido en la cláusula de **MODIFICACIONES CONTRACTUALES**.

Si alguna disposición del presente contrato fuere declarada inválida, ineficaz o inaplicable por autoridad competente, las demás conservarán plena validez y eficacia, siempre que no resulten afectadas de manera sustancial.

VIGÉSIMA CUARTA. LEY APLICABLE Y DOMICILIO CONTRACTUAL.

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia.

Para todos los efectos contractuales, el domicilio será la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio de que

la prestación del servicio se realice bajo modalidad de trabajo remoto o teletrabajo suplementario desde otro lugar.

En constancia, **LAS PARTES** suscriben el presente contrato mediante firma electrónica, la cual tendrá plena validez y eficacia jurídica conforme a la Ley 527 de 1999 y demás normas aplicables, en la fecha registrada en el certificado de firma correspondiente.

EL EMPLEADOR,

_____

NICOLÁS CASTRO CORREA
C.C 1.026.566.928
Representante Legal
SLABCODE S.A.S.
NIT. 901.085.490-9

EL TRABAJADOR,

_____

JOHN LENIN ORTIZ GAMBA
C.C. 1.094.898.813